COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

District de Montréal

Palais de justice de Montréal – 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

(Articles 99 et suivants du Code de procédure civile du Québec)

Demanderesse : Quadro Holding Ltée

6241, boul. Léger, Montréal-Nord (Québec) H1G 6K8

Représentée par : M. Pierre Lévesque, président

Courriel : ooeuf.ca@gmail.com – Tél. : 514-458-4587

Défenderesse : Harmony Movers Inc.

1600, 55■ Avenue, Lachine (Québec) H8T 3J5

Représentée par : Elanchayan Siva (« Allen »), président, et Lev Jampolsky, directeur administratif

Courriel : service@harmonymovers.com – Tél. : 514-866-5550

I. Objet de la demande

La présente demande introductive d’instance vise à obtenir :

1. Le remboursement complet de la valeur des biens et équipements appartenant à la demanderesse, estimée à 245 000 $ CAD, actuellement retenus illégalement par la défenderesse;

2. Le remboursement de tous les frais connexes judiciaires, notamment :

- Les frais du nouveau transporteur engagé pour récupérer le matériel;

- Les frais de dépôt, d’enregistrement et de timbres judiciaires liés à la présente procédure devant la Cour supérieure;

- Les frais de signification et d’huissier pour la transmission officielle des documents;

3. Le paiement des pertes d’exploitation et de la perte de jouissance résultant de l’immobilisation des équipements et du blocage des opérations commerciales;

4. Une ordonnance de restitution immédiate des équipements ou, à défaut, le remboursement intégral de leur valeur marchande;

5. Le paiement des frais judiciaires, honoraires d'avocat et d'huissier, ainsi que des dommages moraux et exemplaires pour la conduite abusive et dilatoire de la défenderesse.

II. Contexte factuel

1. Le 9 juin 2025, Quadro Holding Ltée a conclu avec la défenderesse un contrat de service (#QT1076) pour le déménagement d'équipements commerciaux lourds.

2. Le 12 juin 2025, la défenderesse a entrepris le transport, mais a retenu illégalement plusieurs équipements appartenant à la demanderesse.

3. Ces équipements comprennent notamment : fours à pizza, four rotatif Morton Tea, machine à pâte, réfrigérateurs commerciaux, machines à shawarma et matériel de cuisine professionnel.

4. Malgré plusieurs mises en demeure formelles, la défenderesse a refusé de livrer ou de restituer les biens.

5. Un rapport de police a été déposé au SPVM pour rétention illégale de biens commerciaux.

6. Un nouveau transporteur a dû être engagé pour procéder à la récupération partielle, entraînant des frais supplémentaires.

7. La défenderesse a provoqué d'importants retards d'exploitation, entraînant la perte de jouissance de plusieurs installations commerciales et des coûts administratifs supplémentaires pour la préparation et le dépôt de la présente action judiciaire.

8. Les frais judiciaires de dépôt et d'enregistrement, ainsi que les frais de copies certifiées, ont été assumés directement par la demanderesse.

III. Droit applicable

Articles 1458, 1590, 1607, 1611, 1612 et 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et articles 99, 160, 272 et 734 du Code de procédure civile (C.p.c.) établissent la responsabilité contractuelle, la réparation intégrale et la protection du droit de propriété.

IV. Fautes et responsabilité

1. Inexécution contractuelle – refus de livrer les biens selon les termes convenus;

2. Rétention illégale de biens – conservation non autorisée des équipements de la demanderesse;

3. Facturation abusive – ajout de frais non convenus;

4. Entrave aux activités commerciales – causant perte de jouissance et interruption d’exploitation;

5. Atteinte au droit de propriété et au crédit commercial – obligeant la demanderesse à entreprendre des démarches judiciaires coûteuses.

V. Dommages et réclamations

Valeur des équipements retenus : 245 000 $

Frais du nouveau transporteur : 9 850 $

Frais de dépôt et d’enregistrement judiciaire : 1 800 $

Frais de signification et d’huissier : 1 350 $

Pertes d’exploitation et perte de jouissance : 25 000 $

Dommages moraux et punitifs : 10 000 $

Total réclamé : 293 000 $

VI. Conclusions

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

1. ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance;

2. CONDAMNER la défenderesse Harmony Movers Inc. à payer à la demanderesse Quadro Holding Ltée la somme de 293 000 $ CAD, avec intérêts et indemnité additionnelle selon l’article 1619 C.c.Q.;

3. ORDONNER la restitution immédiate des équipements appartenant à la demanderesse;

4. AUTORISER, au besoin, la saisie avant jugement;

5. CONDAMNER la défenderesse aux dépens et frais judiciaires;

6. PRONONCER toute autre ordonnance jugée équitable par la Cour.

Fait à Montréal, le 17 octobre 2025

Respectueusement soumis,

_____

M. Pierre Lévesque

Président – Quadro Holding Ltée

_____

Me Yan Romanowski

Avocat – Romanowski Avocats